

1500167-41.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2029883/2022 - DEL.POL.ITAPUI, 16819129 - DEL.POL.ITAPUI, 594/22/406 - DEL.POL.ITAPUI, 595/22/406 - DEL.POL.ITAPUI, 2029883 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO VICENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500167-41.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2029883/2022 - DEL.POL.ITAPUI, 16819129 - DEL.POL.ITAPUI, 594/22/406 - DEL.POL.ITAPUI, 595/22/406 - DEL.POL.ITAPUI, 2029883 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO VICENTE NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

DANILO VICENTE NUNES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 74), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 79/81).

A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2022 (fls. 82/83) e o acusado foi citado (fls. 104).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 116/117).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do

acusado nos termos da denúncia (fls. 116).

A defesa sustentou irregularidade na atuação policial e requereu o desentranhamento da prova desta advinda. No mérito, pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, se o caso, a fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação de benesses legais (fls. 127/136).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 09/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 23/26 e 27/30), laudos periciais (fls. 39 e 109/113) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu admitiu a propriedade de todos os pinos de cocaína e disse que os adquirira naquela noite por R\$ 150,00 para o seu uso. Alegou que estava consumindo o entorpecente em companhia de sua namorada quando foi abordado pelos policiais militares. As mensagens extraídas de seu celular explicitam conversas nas quais adquiria entorpecentes para usar.

Os policiais militares Mickaell e Douglas relataram, em síntese, que havia informações de que Danilo estava vendendo drogas na cidade e, na data dos fatos, avistaram-no com a namorada em uma praça conhecida como ponto de tráfico e uso de entorpecentes. Realizaram a abordagem e localizaram, em poder do acusado, aproximadamente 8 pinos de cocaína, além de outros eppendorfs vazios perto dele, dinheiro e celular. Danilo assumiu a propriedade do entorpecente e aduziu que se destinavam ao seu próprio consumo. Ele foi encaminhado à delegacia e permitiu a análise dos dados de seu celular. Nunca tinham abordado o acusado anteriormente. Na praça em questão já foi realizada a abordagem de diversas pessoas com drogas, mas não com a quantidade que o acusado tinha.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra ilegalidade na ação policial, como sustentado pela defesa. Os policiais militares abordaram o réu, sobre o qual havia informações sobre a venda de drogas, de madrugada, em praça sabidamente frequentada por usuários e traficantes na pequena cidade de Itapuí, circunstâncias que revelavam suspeita da situação de flagrância de ato ilícito e respaldavam a abordagem e revista pessoal de Danilo. Nesse sentido, vale transcrever excerto de acórdão proferido pela E. 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: Com efeito, a palavra dos policiais, assim como vale para dar atestado do que presenciaram e do que apreenderam com o acusado, vale para justificar a abordagem e a fundada suspeita, cuja prova decorre menos do quanto disseram e mais do que efetivamente encontraram. Ou seja, não há maior atestado de que a suspeita era fundada do que o encontro da droga com o sujeito alvo da busca pessoal e a consequente prisão em flagrante. (Apelação Criminal nº 1500428-11.2022.8.26.0559, julgada em 12/09/2002).

Tampouco há que se falar em irregularidade na extração de dados do celular do acusado, diante da expressa autorização concedida pelo réu para sua realização (fls. 19).

Por fim, inexistente a quebra da cadeia de custódia indicada pela defesa, ante a ausência de comprovação de não preservação dos materiais apreendidos. As porções de

entorpecentes foram propriamente acondicionadas em embalagens adequadas, lacradas e entregues à perícia para análise, não se observando qualquer elemento nos autos a suscitar dúvida na confiabilidade das provas produzidas.

No mérito, as provas são suficientes para segura comprovação do crime narrado na denúncia.

A assertiva de Danilo de que os pinos de cocaína se destinavam exclusivamente ao seu uso foi rechaçada pelo conjunto probatório, em especial pelas inúmeras mensagens trocadas por ele com interlocutores nas quais ele expõe como fraciona a cocaína, a qualidade e forma de embalagem do entorpecente que comercializa e de valores (fls. 62, 80/96, 107, 110 c.c. 115, 124/125, 133/137, 144/145, 153, 173/175, 179/180, 208, 215/219, 221, 223, 225, 228, 231/233, 245, 277/283, 349/351, 353, 401, 403/404 e 419 – numeração localizada na parte inferior das páginas do laudo pericial cujo link foi juntado na pg. 39).

Não merece acolhimento a tese defensiva de que as mensagens sobre o comércio espúrio seriam do proprietário anterior do telefone, pois as conversas (sobre tráfico ou não) têm o usuário de Whatsapp do acusado (“Danilinho”), desde as mais antigas (ex: fl. 359) até as mais recentes (trocadas com Débora no dia de sua prisão – fls. 227/228).

Assim, não há como acolher as teses defensivas, pois restou suficientemente comprovada a prática, pelo acusado, do crime narrado da denúncia.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não vislumbro motivo para majoração da pena-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”). Assim, mantenho a reprimenda no patamar anteriormente fixado.

O réu é primário e não possui antecedentes. Aplicável, portanto, o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à míngua de suficiente comprovação de que ele se dedicasse a tal atividade criminoso por tempo considerável ou integrasse organização criminoso.

Assim, diminuo a pena de 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando a pena aplicada e a primariedade do acusado, fixo, excepcionalmente, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Todavia, é incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na Lei nº 8.072/90, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o acusado DANILO VICENTE NUNES, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Faculto o apelo em liberdade, considerando que o réu permaneceu solto durante parte da instrução processual.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos apreendidos com o acusado.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA